

**עין משפט**‏‏
גור מצוה

**נא** א מיי פ"ה מהל' שכירו' הלכה ג סמג עשין פט טוש"ע ח"מ ס"י שא' סעיף ג:

**נב ב** מיי שם טוש"ע שם סעיף ד:

**נג ג** מיי' שם טוש"ע שם סעיף ה:

**גד ד** ה ו ז מיי' שם הלכה ד ועי' בהשגרי' ובמ"מ טוש"ע שם סעיף ו:

**נה ח ט י ב** מיי' שם פ"ד הלכה ח סמג שם טוש"ע ח"מ פ"י שח סעיף ג:

**נו ל** מיי' שם הלכה ה טוש"ע שם סעיף א:

**נז מ נ** מיי' שם טוש"ע שם סעיף ב:

## עמ:

**אי אתה מוצא א"א**
ביין זה ו**בפינה** זו.
דהמוחזק יאמר לחצירו לית לך גבאי ולא מידי דקיים תנאך וא"ת דמ"מ אס נתן כל השכירות אמאי לא יטול השוכר שכר דחצי הדרך שלא הלך וכי בשביל שמשכיר מוחזק ירויח ועוד דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף

ולמה יפסיד השוכר שכר חצי הדרך שלא הלך וי"ל כיון שנתן לו שכרו נתראה שיהא שלו לאלתר אע"ג דאינה משתלמת אלא לבסוף לדעת כן נוטנו שיהא שלו לאלתר אס לא ישרא צו וריצ"ס פ"י הא דפרריך בספינה סתם ויין זה אס לא נתן אמאי לא יתן לא פריך אלא אמאי לא יתן שכר חצי הדרך שכבר הלך אצל שכר חצי הדרך שלא הלך פשיטא שלא יתן כיון שהא' אנוס מ"מ אהא דקמיי אס נתן לא יטול דמשמע דלא יטול כלל אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך לא קשה ליה דכיון שהוא מוחזק ומוזמן לקיים תנאו ניחא ליה שלא יחזיר כלל ומשני ציין זה וספינה זו דמאן דתפיס לא מפיקינן מנייה דהמוחזק יאמר לחצירו כיון שאיך יכול לקיים תנאך מולך גרס המוילא מחצירו עליו הראיה:
א' אצל ספינה סתם ויין סתם חולקין בזה מספקא ליה לריצ"ס אס חולקין שכר חצי הדרך שהלך דוקא ונותן רביעית או חולקין כל השכירות ויתן שכר הדרך כיון שכבר הלך ועדיין מוזמן לקיים תנאו:
**בן'ר'יה**
**אגרא** בעי א'מיתב א'יה.
לא דוקא כוליה אלא כלומר כפועל בטל:

**דפרקיה**
א'מועניה בגייה.
פ"י בקונטרס שהוסיף המשא בחצי הדרך וקשה דהוה ליה למימר פריך לה כיון שממקום אחר היה פורק לספינה ועוד דקאמר ושינוי דעתא מה מפסיד דכל שכן טוב לו שמרויח יותר ור"ס פירש דפרקיה לטועניה שמוכר סחורה שבספינה לאחר היינו שינוי דעת כי שמא זה אדם הקונה הוא אדם קשה

א"נ לאשלא יתירא שזריך חבלים להוילא כלים של ראשונים ולהכניס של אחרונים וא"ת ואמאי מוקי לה הכי לימא לעולם דשכיח לאוגורי וכ"ת מאי תרעומת איכא משום שינוי דעתא וי"ל כיון דמסיק טעמא דרפסא דספינה תו לא מאי למימר הכי דטענתא מעלייתא הוא וריצ"ס פ"י דהכי קאמר לעולם דשכיח לאוגורי וליכא רפסא דספינה

דאיירי דפרקיה לטועניה בגייה כלומר שהתיר חצילה בתוך הספינה והוילא על יד על יד וכן אחרון שהכניס סחורה צמעת מעט דלא רפסה ספינה ותרעומת הוי משום שינוי דעת שלא הורגל עם זה האחר ולא ידע להתנהג לפי דעתו אי נמי לאשלא יתירא שאס ירבה זה במשא יצטרך לקנות כאן ציוקר חבלים חוקים כי אס היה יודע צדימו היה קונה שם צדמים מועטים וליכא אלא תרעומת דלאו טענה מעלייתא היא שכנגד זה מרויח שנטול שכר יותר מחצילה מחמת גדולה:
**בסותו**.
ר"ח גרים כסמו כסת שמינח מראשותיו דכסת הוא הקטן וכר הוא הגדול כדתנן במסכת [כלים] (פכ"ח מ"ה) כר שעשאו סדין וכסת שעשאה מטפחת:
**מאיונא**
א'איונא.
נקט הכי משום דאי שכיח למטרח ולמוזן אפילו בחצי היום אס כן למה מניח חמר מוזנות של כל היום ומעיקרא דקאמר אי דשכיח למוזן חמר נמי ליעכב ה"מ למימר שוכר נמי ליעכב לחמר להניח מוזנו כלל של אותו היום כיון דשכיח בכל מקום למוזן מדלא קאמר אי דשכיח מאוונא לאוונא אלא לא חש להאריך כל כך:
**אשה**
**בין גדולה ובין קטנה**.
באיש לא ראה לשנות צין קטן צין גדול משום דגברי שכיח שהם גדולים ופשיטא דאדעתא דגדול נמי אגריה ויהליה:
**דשתא**
**מניקה אמרת דרובה מעוברת מבעיא**.
כן גרסת הספרים ואין נראה לר"ת דאין זה פירכא דזו ואף זו קמיי ועוד דאין מתיישב שפיר לפי גרסא זו הא דקאמר ש"מ ציניתא אגב כרסה תקלה וע"כ נראה לו כגירס' שמנא השתא מעוברת אמרת אין מניקה מצעיא דאשה מעוברת כצידה יותר ממניקה עם בנה לפי שהכי נושא את עצמו ומיקל אצל כשהוא צמעי אמו מכבד ואצריה כצידים עליה וגם מליאה דם והשתא א"ש הא דקאמר שמע מינה ציניתא אגב כריסה תקלה שאס היה חולה לה לא יכבד כ"כ צין הכל ויש ליישב גירסת הספרים ומכל מקום פריך שפיר דלא שייך כה"ג לתמוי זו ואף זו כיון דאימיה בכלל מאי דקאמר בסוף כמו גבי מפנין ארבע וחמש קופות (שבת ד' קטו):
דפרריך חמש מפנין ארבע מיצעיא ומשני ארבע וחמש כדאמרי אינשי אצל אי לאו הכי אמרי אינשי לא שייך לשנויי דזו ואף זו קמיי כיון דארבע בכלל חמש אלא שמוסיף א' והכא נמי מעוברת שהוא גוף אחד בכלל מניקה שהם שני גופים וקאמר ש"מ ציניתא אגב כריסה תקלה פ"י מדקמיי צרישא צין גדולה וצין קטנה ובכלל זה נמי יש במשמע צין גסה וצין דקה ולמאי איצטריך למתני מעוברת דהיינו נמי גסה דגוף אחד הוא אפילו למ"ד עובר לאו ירך אמו הוא לענין לשון צמי אדם במשא ובמתן חשובים הם גוף אחד אלא ודאי שמע מינה דגסה מחמת עיבור כצידה יותר מגסה מחמת עצמה כי העובר מכבד:

## השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

**נימא ליה הכ לי**
ההוא חמרא.
גופיה ואנא מיייתינא ספינתא אחריתי.
הוילי והספן יש צידו להשלים תנאו וזה מעכב ישלם כל השכר:
לא **משכת**.
להא דר' נתן:
אנא ציין זה ו**ספינה** זו.
ולא ציד זה וזה להשלים הלכך יד תוצע על התחמונה דאמר ליה האיך אנא לא מעכבנא מכי מיייתית דידך:
**חולקין**.

אס קבל יחזיר החצי ואס לא נתן יתן החצי שהרי ציד שניהם להשלים ואס יעכב הנתבע מליתן החצי יעשה תנאו:
**השוכר אס הספינה ופרקה**
**לה בחצי הדרך**.
קא סלקא דעתיה שכרה עד מקום פלוני בכך וכך וכשהגיע לחצי הדרך פרקה והוילא חצילותיו ממנה:
ואין לו.
לבעל הספינה עליו אלא תרעומת:
**לאגורה**.
להשכירה לאחרים:
**רפסא דספינה**.
ריעוע הספינה שמתרועעת בזהאלת חצילות והכנסת חצילות:
**דפרקה לטועניה**
**בגוה**.
בחצי הדרך הוסיף לתת בה חצילות שהיו לו לשם והוא התנה מתחילה לכך ליתן במוכה כאשר ירצה והשכר לפי חשבון המשואות והדרך הלכך נותן לו שכר תוספת המשאוי של חצי הדרך:
**משום שינוי דעתא**.
היימי סבור ללכת מהר ולחזור מהר:
**לאשלא יסירשא**.
צריך איז לקנות חבלים ציוקר כאן שכשהספינה מכבדת צריך להפליגה אל אמצעית הנהר למקום מים עמוקים שלא תהא גוששת וצריך חבלים ארוכים ואתה לא הודעתני שאכניס חבלים הצריכים לה:
**חמר נמי ליעכב**.
השוכר שלא יניח עליה אלא מוזנות של יום אחד:
**מאיונא לאוונא**.
ממלון דלילה למלון דלילה:
**למטרח**.
לחזור ולשאול בעיר מי מוכר מוזנות:
**ואשה צין גדולה וצין קטנה**.
פסק לרכוב עליה אשה מרכיב עליה כל אשה שירצה צין שהיא גדולה וצין שהיא קטנה:
**השסא מניקה**.
שהיא שני גופים והוולד כבד אמרת תרכב עם וולדה:
**מעוברת**.
דחד גופא הוא מיצעיא:
ש"מ.
מדקמיי אפילו מעוברת דמשמע שהמעוברת כצידה מן הריקנית:
**האי ציניתא**.
דג הנמכר בשוק במשקל:
**אגרסה**
**תקלה**.
לפי כריסה כובדה אס כריסה גדול משקלה יותר:
**למקא וממכר**.
אס ראיית דג שכריסו גדול לא תקנהו במשקל אלא אס כן יוילא את מעיו:
מתני'

מעוברת דמשמע שהמעוברת כצידה מן הריקנית:
**האי ציניתא**.
דג הנמכר בשוק במשקל:
**אגרסה**
**תקלה**.
לפי כריסה כובדה אס כריסה גדול משקלה יותר:
**למקא וממכר**.
אס ראיית דג שכריסו גדול לא תקנהו במשקל אלא אס כן יוילא את מעיו:
מתני'
דאחיו דפרקיה לטועניה בגייה כלומר שהתיר חצילה בתוך הספינה והוילא על יד על יד וכן אחרון שהכניס סחורה צמעת מעט דלא רפסה ספינה ותרעומת הוי משום שינוי דעת שלא הורגל עם זה האחר ולא ידע להתנהג לפי דעתו אי נמי לאשלא יתירא שאס ירבה זה במשא יצטרך לקנות כאן ציוקר חבלים חוקים כי אס היה יודע צדימו היה קונה שם צדמים מועטים וליכא אלא תרעומת דלאו טענה מעלייתא היא שכנגד זה מרויח שנטול שכר יותר מחצילה מחמת גדולה:
**בסותו**.
ר"ח גרים כסמו כסת שמינח מראשותיו דכסת הוא הקטן וכר הוא הגדול כדתנן במסכת [כלים] (פכ"ח מ"ה) כר שעשאו סדין וכסת שעשאה מטפחת:
**מאיונא**
א'איונא.
נקט הכי משום דאי שכיח למטרח ולמוזן אפילו בחצי היום אס כן למה מניח חמר מוזנות של כל היום ומעיקרא דקאמר אי דשכיח למוזן חמר נמי ליעכב ה"מ למימר שוכר נמי ליעכב לחמר להניח מוזנו כלל של אותו היום כיון דשכיח בכל מקום למוזן מדלא קאמר אי דשכיח מאוונא לאוונא אלא לא חש להאריך כל כך:
**אשה**
**בין גדולה ובין קטנה**.
באיש לא ראה לשנות צין קטן צין גדול משום דגברי שכיח שהם גדולים ופשיטא דאדעתא דגדול נמי אגריה ויהליה:
**דשתא**
**מניקה אמרת דרובה מעוברת מבעיא**.
כן גרסת הספרים ואין נראה לר"ת דאין זה פירכא דזו ואף זו קמיי ועוד דאין מתיישב שפיר לפי גרסא זו הא דקאמר ש"מ ציניתא אגב כרסה תקלה וע"כ נראה לו כגירס' שמנא השתא מעוברת אמרת אין מניקה מצעיא דאשה מעוברת כצידה יותר ממניקה עם בנה לפי שהכי נושא את עצמו ומיקל אצל כשהוא צמעי אמו מכבד ואצריה כצידים עליה וגם מליאה דם והשתא א"ש הא דקאמר שמע מינה ציניתא אגב כריסה תקלה שאס היה חולה לה לא יכבד כ"כ צין הכל ויש ליישב גירסת הספרים ומכל מקום פריך שפיר דלא שייך כה"ג לתמוי זו ואף זו כיון דאימיה בכלל מאי דקאמר בסוף כמו גבי מפנין ארבע וחמש קופות (שבת ד' קטו):
דפרריך חמש מפנין ארבע מיצעיא ומשני ארבע וחמש כדאמרי אינשי אצל אי לאו הכי אמרי אינשי לא שייך לשנויי דזו ואף זו קמיי כיון דארבע בכלל חמש אלא שמוסיף א' והכא נמי מעוברת שהוא גוף אחד בכלל מניקה שהם שני גופים וקאמר ש"מ ציניתא אגב כריסה תקלה פ"י מדקמיי צרישא צין גדולה וצין קטנה ובכלל זה נמי יש במשמע צין גסה וצין דקה ולמאי איצטריך למתני מעוברת דהיינו נמי גסה דגוף אחד הוא אפילו למ"ד עובר לאו ירך אמו הוא לענין לשון צמי אדם במשא ובמתן חשובים הם גוף אחד אלא ודאי שמע מינה דגסה מחמת עיבור כצידה יותר מגסה מחמת עצמה כי העובר מכבד:

היכא

מסורת הש"ס

א) ס"א רפסא בלא מ"ו וכן בערוך, ב) ע"ו סה. ע"ש, ג) מכלאן הוא דיבור חדש. מהר"מ, ד) [נעי' מוס' ע"ו סה. ד"ה ה"ג ר"ת וכו' האריכו יומר], ה) [נע"ע מוס' שבת ס': ד"ה השתא],



מוסף רש"י

רמוזות של אותה הדרך. אפילו הוא מהלך ג' ימים (נ"ז סה.), ודיכי דמי. דשוכר מניח עליה מוזנות כל הדרך וסמר אינו מניח אלא יום אחד (שם), אי דשכיח למזבן. בדרך הליכתן מולאין מוזנות ליקח כל שעה (שם). מאוונא לאוונא. ממסע למסע מהלך יום אחד כמו נטל ועבר תלמא אולין דסגמחבי (נ"ז שם).